

2022년 1분기 기강감사 결과 보고

- 설 명절 공직기강 및 재택근무 복무 점검 -

2022. 3.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사개요	1
II. 감사결과	2
1. 총 평	2
2. 지적사항 총괄	2
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	5
IV. 행정사항	6

[붙임] 처분요구서 3부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

- ☐ 설 명절 전 해이해지기 쉬운 근무기강을 확립함으로써 건전한 공직분위기를 조성하고 공직사회 신뢰 강화에 기여
- ☐ 재택근무 근무실태 등을 점검함으로써 코로나19 위기 속 재단 공직기강 확립

2. 감사개요

- ☐ 감사종류: 기강감사
- ☐ 감사대상
 - 대구 본사(별관 포함), 서울사무소, 연합생활관 및 권역별 지역 센터 등 재단 전체 임직원
- ☐ 감사대상 기간: 2021. 2. 9.(화) ~ 2022. 1. 28.(금)
- ☐ 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2022. 1. 27.(목) ~ 1. 28.(금)	○○○(감사반장), ●●●, ◁◁◁

☐ 주요 점검사항

- 출·퇴근시간, 유연근무제, 출장 및 연수시간 준수 여부
- 무단외출 및 근무시간 중 사적 용무 수행을 위한 이석 여부
- 코로나19 확산 방지를 위한 재단 복무지침 준수 여부
- 국민 눈높이에 맞지 않는 공직자 품위훼손 행위 등

II. 감사결과

1. 총 평

설 명절 전 분위기에 편승한 업무처리 해태 등 공공기관의 기강해이가 우려됨에 따라, 국무조정실과 교육부는 각 기관에 ‘설 명절 공직기강 확립 활동¹⁾’을 추진할 것을 요청하였으며, 복무 위반, 근무지 무단이탈 및 재택근무 위반 등 기강해이 사례를 중점 점검 사항으로 정한 바 있다.

이처럼 설 명절 기간 중 건전한 공직분위기를 조성하고, 코로나 사태 장기화에 따라 느슨해지기 쉬운 근무기강을 확립하고자, 감사실은 2022년 1분기 기강감사를 실시하여 재택근무 복무기준 미준수 및 근태관리 부적정 사례를 적발하였으며, 「근로기준법」을 위반한 사례를 확인하였다.

이에 따라 1건(1명)의 재택근무 복무기준 미준수 및 1건(4명)의 근태관리 부적정 사안은 주의환기로 처분 요구하였고, 「근로기준법」 준수를 위한 제도개선 1건을 통보 하였다.

앞으로 재단 임직원은 근무 시 관련 규정에 따라 복무관리를 철저히 하는 등 공직자로서 국민들의 눈높이에 맞는 근무 자세를 유지하여, 국민을 향한 적극적인 행정을 통해 공직사회의 신뢰 강화에 기여해야 할 것이다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의촉구 (인원)	주의환기 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의
건수	금액	인원							
3	-	5	-	-	-	2 (5)	-	1	-

1) 국무조정실 공직복무관리관실 업무연락(2022. 1. 19.)

교육부 반부패청렴담당관-559(2022. 1. 19.), ‘설명절 공직기강 확립활동 추진 요청’

3. 지적사항 요약

(1) 재택근무 복무지침 미준수

- 재단은 코로나19의 예방 및 확산 방지를 위해 2020. 2. 25.부터 현재까지 재택근무를 시행하고 있음
- 이와 관련, □□□는 「취업규칙」 제28조(재택근무) 등에 따라 재택근무 관련 복무지침을 수립하면서, 코로나19의 확산 방지와 직장 내 비상상황 발생 시 신속한 복귀가 가능하도록 재택근무 장소는 원칙적으로 평일 근로자가 상시 출근 중인 지역 내 자택으로 정하였고, 임직원들이 관련 지침을 숙지하고 철저히 준수할 수 있도록 공문 및 게시판을 통해 수 차례 안내 하였음
- 특히, 2020년 10월, 타 기관 재택근무자의 근무지 이탈 사례가 보도됨에 따라, □□□는 복무기강 확립을 위해 재택근무 장소 및 불시 IP 조사를 통한 근무지 이탈사례 확인 계획을 안내 하는 등 재택근무 관련 복무지침을 재차 시행 하였음
- 그러나 감사결과 ■■■■■■■■ △△ △△△는, 2021. 2. 10. □□□의 사전 승인 없이 상시 출근하는 근무지 내 거주지(♠♠)가 아닌 다른 지역(♣♣)에서 근무하는 등 재택근무 복무지침을 위반한 것으로 확인됨
- ☞ 이사장은 「취업규칙」 제28조 등에 따라 시행된 재택근무 복무지침을 위반한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바람(주의환기)

(2) 근태관리 부적정

- 「취업규칙」 제15조, 제23조 및 「인사규정」 제44조, 제47조에 따르면, 직원은 근무시작 시각 전에 출근하여야 하며, 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 안되며, 근무시간을 준수하여야 함
- 이와 관련, 「유연근무제 운영지침」 제35조 및 ■■■ 복무지침 등에 따르면, 재택근무 직원은 출·퇴근 등 복무 사실을 전자업무처리시스템(EIP)의 접속

기록으로 관리하도록 되어 있고, 사무실 근무자는 복무 사실을 재단 출입시스템에
사원증을 태그하여 관리하도록 되어 있음

- 특히 ■■■는, 임직원들이 다양한 근무 유형에 따른 복무관리 기준과 원칙을
숙지하고 준수할 수 있도록 공문과 게시판 등을 통해 복무지침을 수 차례
반복하여 안내함
- 그러나 2022년 1분기 기강감사 결과, ○○○○○ ▶▶ ▶▶▶ 외 3명은 미상의
시간에 전자업무처리시스템에 복무 사실을 기록하지 않고 퇴근하여 근무시간의
준수 여부를 확인할 수 없도록 하거나, 근무시작 시각 후에 출근하는 등
근태를 부적정하게 관리한 것으로 확인됨
- ☞ 이사장은 「취업규칙」 등을 위반하여 근태를 부적정하게 관리한 관련자들을
「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바람(주의환기)

(3) 근로자 휴게시간 미부여

- ■■■는 근무시간을 조정하여 직원의 일·가정 양립을 제고하고 업무생산성을
향상하고자 「인사규정」 제47조 등에 따라 유연근무제를 운영하고 있음
- 「근로기준법」 제54조에 따르면, 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분
이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는
휴게시간을 근로시간 도중에 근로자에게 주도록 되어 있고, 이를 위반하는 자는
동법 제110조에 의해 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는
것으로 되어 있음
- 또한 「고용노동부 행정해석」에 따르면, 본 휴게시간은 업무의 시작 전 또는
업무가 끝난 후가 아닌 근로시간 도중에 부여해야 한다고 되어 있고,
- 재단 「유연근무제 운영지침」 제9조에 따르면, 시간선택제 근무제를 이용하는
근로자의 1일 근무시간이 4시간 이상인 경우 휴게시간을 30분으로 하되,
근로자가 필요로하는 경우 전일제와 동일하게 정오를 전후하여 1시간의
휴게시간을 제공할 수 있도록 되어 있음

- 따라서 ■■■는, 1일 근무시간이 4시간 이상인 시간선택제 근로자가 정오를 전후하여 1시간의 휴게시간을 갖는 경우를 제외하고는, 사용자의 지휘 등으로부터 벗어나 자유롭게 이용할 수 있는 30분의 휴게시간을 근무시간 도중에 근로자에게 부여해야 함
- 그러나 ■■■는, 채용형 시간선택제를 이용하는 ★★★ 등 3명의 근로자가 4시간 이상의 근로를 제공하였음에도 「근로기준법」 등에서 정한 30분의 휴게시간을 근무시간 도중에 제공하지 않은 것으로 확인됨
- ☞ ■■■장은 「근로기준법」 등을 준수하여 근무시간이 4시간 이상인 근로자에게 30분 이상의 휴게시간을 근무시간 중에 제공할 수 있도록 제도를 개선하기 바람(통보)

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

건명	관련자 소속부서	처리할 부서	처분요구				조치기한	감사자
			주의 촉구	주의 환기	통보	현지 주의		
재택근무 복무지침 미준수	■■■■■■■	■■■	-	1건 (1명)	-	-	2022.4.28.	○○○ ●●● ◁◁◁
근태관리 부적정	○○○○○ ◇◇◇◇◇ ♣♣♣♣♣	■■■	-	1건 (4명)	-	-	2022.4.28.	
근로자 휴게시간 미부여	■■■	■■■	-	-	1건	-	2022.5.27.	

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명
재택근무 복무지침 미준수	주의환기	■■■■■■■	■■■/■■■■	△△△
근태관리 부적정	주의환기	○○○○○○○	■■■/■■■■	▶▶▶
		◇◇◇◇◇◇	■■■/■■■■	●●●
		◇◇◇◇◇◇	■■■/㉠㉠㉠	≡≡≡
		♣♣♣♣♣	■■■/■■■■	⊠⊠⊠

IV. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 3부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	01	감사자 (감사실)	☆급 ○○○, ☆급 ●●●, ☆급 ◁◁◁	공 개 () 비공개(○)
주의환기	1건 (1명)	-	-	-
조치부서	■ ■ ■	처분요구일자	2022. 03. 31.	회신기일 2021. 04. 28.

감사결과 처분요구서

주 의 환 기

제 목 재택근무 복무지침 미준수

관계부서 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

조치부서 ■ ■ ■

내 용

1. 개요

△△△(사번 ☆☆)는 ■■■■■■■의 □□으로서 ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ부터 현재
까지 ■■■■■■■의 ①① ① ①① ①①①①① ①①①① ①① ①① 등의 업무를
수행하고있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제28조(재택근무) 및 부칙 제2조(특례조치)에 따르면, 재단은 필요한 경우 재택근무를 명할 수 있고, 이와 관련하여 필요한 사항은 이사장이 따로 정할 수 있도록 되어 있다.

재단은 코로나19의 예방 및 확산 방지를 위해 2020년 2월 25일부로 대구 본사 직원들을 대상으로 재택근무를 실시²⁾하였으며, 코로나19의 전국적인 확산 및 변이 바이러스 유행 등에 따라 보직자를 제외한 재단 전 직원을 대상으로 2022년 3월 현재까지 재택근무를 확대 시행³⁾하고 있다.

□□□에서는 이와 관련한 재택근무 복무지침을 수립하면서, 코로나19의 확산 방지와 직장 내 비상상황 발생 시 신속한 복귀가 가능하도록 재택근무 장소는 원칙적으로 평일 근로자가 상시 출근 중인 지역 내 자택으로 정하였고, 근무시간 중 불가피한 사유로 외출, 타 지역 이동 등 재택근무가 불가능할 경우 부서장에게 보고 및 근태(휴가·외출·조퇴) 처리 후 이동하는 등의 복무지침을 수립하였으며, 임직원들이 관련 지침을 숙지하고 철저히 준수할 수 있도록 공문 및 게시판 등을 통해 수 차례 안내⁴⁾하였다.

아울러, □□□는 임신부 등 고위험군, 자녀돌봄 필요 등의 사유로 상시 출근 중인 지역 내 자택에서 재택근무를 하기 어려울 경우에는 □□□에 개별 승인

2) □□□-738(2020.02.24.), ‘코로나19 심각단계 격상에 따른 추가 복무지침 안내’

3) □□□-1255(2022.03.11.), ‘코로나19 관련 재택근무 운영 및 감염여부 검사 시 공가처리 안내’

4) 코로나19 관련 재택근무 복무지침 안내 사항

구 분		일 자	제 목
1	게시판	2020.02.26.	[공지] 코로나19 관련 재택근무 근태요령 안내
2	공문(□□□-805)	2020.02.27.	코로나19 관련 임신부 재택근무 시행 안내
3	공문(□□□-815)	2020.02.28.	코로나19 관련 재택근무 연장 및 복무지침 준수 안내
4	공문(□□□-822)	2020.03.01.	코로나19 관련 복무지침 추가 조치 시행 안내
5	공문(□□□-897)	2020.03.06.	코로나19 관련 재택근무 연장 안내
6	공문(□□□-1070)	2020.03.23.	코로나19 대비 재택근무 시행 확대 등 복무지침 안내
7	공문(□□□-1226)	2020.04.03.	코로나19 대비 재택근무 시행 연장 등 복무지침 안내
8	공문(□□□-1309)	2020.04.10.	코로나19 대비 재택근무 시행 연장 등 복무지침 안내
9	공문(□□□-1367)	2020.04.17.	코로나19 대비 재택근무 연장 안내
10	공문(□□□-3621)	2020.08.24.	코로나19 재유행 방지를 위한 추가 복무지침 안내
11	공문(□□□-4473)	2020.10.12.	코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내
12	공문(□□□-5145)	2020.11.13.	코로나19 사회적 거리두기 단계 개편에 따른 재택근무 실시 안내

절차를 거쳐 타 지역에서 원격근무⁵⁾를 할 수 있도록 함으로써 원칙을 준수하는 범위 내에서 임직원들의 개별 사정이 고려될 수 있도록 예외 규정을 마련하여 운영하고 있다.

[참 고] 재택근무 복무관리 지침 안내

< ■■■-738(2020.2.24.) '코로나19 심각단계 격상에 따른 추가 복무지침 안내' >	< 게시판 공지(2020.2.26.), 코로나19 관련 재택근무 근태 요령 안내 >	< ■■■-4473(2020.10.12.) '코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내' >
수신자 수신자참조 (경유) 제 목 코로나19 심각단계 격상에 따른 추가 복무지침 안내 1. 관련 가. 고용노동부 「코로나19(2020.02.19.) 예방 및 확산방지를 위한 사업장 대응 지침」 나. 기획재정부 공공장학충돌교(2020-0965) '신종 코로나바이러스감염증 확산 방지를 위한 복무관리 지침' 다. 인사부-706(2020.02.21.) '코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 조치사항 안내' 2. 위 호의 관련하여 다음과 같이 코로나19 심각단계 격상에 따른 추가 복무지침을 안내합니다. 가. 대상: 대구 본사(본관, 대구 지역센터, 대구 소재 분점) 근무하는 재단 직원 및 유학·교환 근로자 나. 기간: 2020. 2. 25.(월) ~ 2. 28.(금), 4일간 다. 복무지침 □ [재택근무] 보직자 및 부서장이 정하는 필수인원을 제외하고 재택근무 실시 ○ 유학·교환 근로자의 근무 소속 부서장이 업무 특성을 고려하여 재단 근무 여부 결정 ※ 재택근무자 근무 시 휴대전화: 대구지역 외 장소로 이동 제한, 본인 근무시간 중 업무용 PC 및 EDP 등 접속기록 확인 대상)	코로나19관련 재택근무 근태 요령 안내 ○ 재택근무는 본인 대구지역 내 자택에서 근무를 원칙으로 하며, 재택 외 타 장소에서 근무는 재택근무로 인정되지 않습니다. ○ 재택근무 시 취업규칙에 따른 근무시간을 철저히 준수하여 주시가 바랍니다. ○ 재택근무 시작 및 종료 시 비밀 로그인 및 로그아웃을 철저히 해주셔야 합니다 · 향후 재택근무자에 대한 근태관리 여부 점검 가능 ○ 각 부서에서는 부서 또는 팀 단위로 유선, 사내메신저, SNS(카카오톡 등)를 통해 재택근무자의 근무시작 및 종료 등 일별 근무현황 파악 및 업무지시를 실시하여 주시가 바랍니다. ○ 근무시간 중 불가피한 사유로 외출, 타지역 이동 등 재택근무가 곤란해진 경우에는 부서장에게 보고 및 근태(출가)외출 조퇴처리 후 이동하여 주시가 바랍니다. ○ 원활한 업무소통을 위해 회사 업무전환은 반드시 본인 휴대전화로 착신전환 하여 주시가 바랍니다(착신전환을 미실시한 직원은 부서 출근직원에게 처리 요청) ○ 재택근무 시 재단 주요정보 및 개인정보가 외부로 유출되지 않도록 주의하여 주시가 바랍니다.	수신자 수신자참조 (경유) 제 목 코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내 1. 관련 가. 인사부-3744(20.9.2.) '코로나19 단계별 복무관리 기본계획 수립' 나. 기획재정부 공공장학충돌교(2020-0965) '신종 코로나바이러스감염증 확산 방지를 위한 복무관리 지침' 등 다. 인사부-4472(20.10.12.) '코로나19 단계별 복무관리 기본계획 변경(안)' 2. 위 호의 관련하여 관공 사회적 거리두기 단계 1단계로 유효함에 따라 다음과 같이 복무지침을 안내합니다(단, 본 부서에서는 직급 한도하여 주시가 바랍니다). 가. 추진사항 □ 중앙정부(재정경제원) 전국 사회적 거리두기 1단계 유효(10.11.) □ 기획부 복무지침 이동 및 코로나19 대응 단계에 따른 복무지침 안내 나. 복무지침 안내 □ 사무실 일일도 유효함을 위한 재택근무 실시 ○ 시행기간: '20. 10. 12 (월) ~ 별도 안내 시까지 ○ 시행대상: 재단 전 직원(보직자 제외) ○ 시행방법 [가용] 부서 내 1/2 수준 재택근무 운영 → [변경] 부서 내 1/3 수준 재택근무 운영 □ 기타 유의사항 ○ 재택근무는 근무자로 상시 출근 중인 한 거주지에서 근무하는 것이 원칙이나, 코로나로 인한 출근(재택근무, 소외지역)가 반드시 필요한 경우, 인사부로 가용승인 요청(사내 사용 가능) ○ 코로나19 대응 관련 사무실 일일도 유효함을 위한 재택근무 실시로 휴일 재택근무 불가 ○ 재택근무 시: 근무시간 업무 집중, 외부 로그아웃/로그인 금지 ○ 부서별 일일 관련 복무현황 최신 및 재택근무자 일일 업무보고 작성은 재택근무

특히, ■■■는 2020년 10월, 타 기관 재택근무자가 근무지를 이탈하는 등 공직 기강을 어지럽히는 사례가 언론에 보도됨에 따라 복무기강 확립을 위하여 재택근무 장소는 상시 출근하는 본인의 근무지 지역 내 거주지이며, 재택근무자 대상 불시 IP 조사를 실시하여 근무지 이탈 사례를 확인할 계획임을 공문 및 게시판⁶⁾을 통해 재공지하고, 재택근무 관련 복무관리 지침을 철저히 준수하도록 재차 안내하였다.

[참 고] 타 기관 재택근무자 근무지 이탈 등 언론보도 사례

- (‘20. 10. 12. 조선일보 보도기사) ○○○ 은행 직원이 재택근무일 제주도 여행을 감에 따라 복무지침 위반 사유로 중징계 처분
- (‘20. 10. 19. 매일경제 보도기사) 코로나19로 재택근무 중 제주도 여행 간 정신나간 ○○○ 은행 직원

5) ■■■-3526(2020.8.18.) ‘코로나19 재유행 방지를 위한 복무지침 안내’,
■■■-4473(2020.10.12.) ‘코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내’ 등

6) ■■■-4583(2020.10.16.) ‘재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내’,
게시판 공지(2020.10.22.) ‘코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내’

[참 고] 재택근무 복무관리 지침 강조 안내

< 국·국·국-4583(2020.10.16.) ‘재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내’ > ‘학생들이 꿈을 실현하도록 도와주자’  한국장학재단  수신자 수신자참조 (경유) 제 목 재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내 1. 관련 가. 인사부-815(2020.2.28.) ‘코로나19 관련 재택근무 연장 및 복무지침 준수 안내’ 나. 인사부-3880(2020.9.10.) ‘근태 관련 복무관리 철저 안내’ 다. 인사부-4473(2020.10.12.) ‘코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내’ 2. 위 호와 관련하여 최근 재택근무자의 복무이탈(‘20.10.12.조선훈발 기사’) 보도에 따라 복무기강 확립을 위하여 재택근무 및 근태 관련 유의사항을 다음과 같이 안내하오니 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. ※ (‘20.10.12. 조선일보 보도기사’) ○○○은행 직원이 재택근무일 제수도 여행을 감에 따라 복무지침 위반 사유로 중징계 처분 □ 재택근무 유의사항 ○ 근무자: 상시 출근하는 본인의 근무지 지역 내 거주지에서 반드시 재택근무 실시 - 인사부에서 재택근무자 대상 불시 IP 조사 실시 예정 ○ 근무시간: 09:00 ~ 18:00(유연근무자는 유연근무 시간에 따름) ○ 근태확인: EIP 로그인, 로그아웃으로 출퇴근 근태 확인 ○ 근무시간 중 불가피한 사유로 외출, 타지역 이동 등 재택근무가 불가능한 경우 부서 장에게 보고 및 근태(휴가·외출·조퇴) 처리 후 이동	< 게시판 공지(2020.10.22.), 코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내 > <u>코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내</u> 게시판에 기 안내한 ‘코로나19 관련 재택근무 근태 요령 안내’(2020.02.26.)와 관련하여 다시 유의사항을 안내해드리오니 아래 내용을 숙지하여 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. ○ 재택근무는 평일 상시 출근 중인 지역 내 자택에서 근무를 원칙으로 합니다. ○ 재택근무 시 취업규칙에 따른 근무시간(유연근무자는 유연근무시간)을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. ○ 재택근무 시작 및 종료 시 EIP 로그인 및 로그아웃을 철저히 해주시기 바랍니다. ※ 재택근무자의 근태준수 여부는 EIP 로그인/로그아웃 기록으로 점검 ○ 각 부서에서는 부서 또는 팀 단위로 유선, 사내메신저, SNS(카카오톡 등)를 통해 재택근무자의 근무시간 및 종료 등 일별 근무현황 파악과 업무지시를 실시하여 주시기 바랍니다. (재택근무자는 일일업무보고 작성 필수) ○ 재택근무 중 불가피한 사유로 외출, 타 지역 이동 등 재택근무가 곤란해진 경우에는 전결결자에게 보고 및 근태(휴가, 외출, 조퇴) 처리 후 이동하여 주시기 바랍니다.
--	---

따라서 재택근무자는 관련 복무지침 등에 따라 정해진 근무 장소인 상시 출근하는 근무지 내 거주지에서 재택근무를 실시해야 하며, 임산부 등 고위험군, 자녀 돌봄 필요 등 코로나19로 인해 원격근무가 필요할 경우 ■■■에 사전 승인을 받아 타 지역에서 재택근무를 실시하는 등 근태관리를 철저히 하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 결과 ■■■■■■■■ ▨▨ △△△는, [표]와 같이 2021년 2월 10일
 ■■■의 사전승인 없이 상시 출근하는 근무지 내 거주지(♠♠)가 아닌 다른 지역(♠♠)
 에서 재택근무를 하는 등 재단이 정한 복무지침을 위반한 것으로 확인되었다.

[표] 재택근무 복무지침 미준수 현황

사번	호칭	이름	부서명	재택근무 일시	근무지	근무지 지역 내 거주지	재택근무 장소	승인 여부
☆☆	▨▨	△△△	■ ■ ■ ■ ■ ■	2021.02.10.	♠ ♠	♠ ♠	♠ ♠	부

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항

① 이사장은 「취업규칙」 제28조 등에 따라 시행된 재택근무 복무지침을 위반한
관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바랍니다.(주의환기)

[관련자] 주의환기

■■■■■■■■ ■■■ △ △ △(사원번호: ☆☆☆☆)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제28조(재택근무) 재단은 필요한 경우 특정업무와 관련하여 재택근무를 명할 수 있다.
- 부칙 제2조(특례조치) 이 규칙에 따라 제 규정이 제정되기 전까지 필요한 사항은 예산의 범위 내에서 이사장이 따로 정하는 바에 따른다.

□ 「인사규정」

- 제102조(주의환기) ① 이사장은 제규정 준수, 복무기강 확립, 사고예방 또는 원활한 업무수행을 위하여 경각심을 촉구할 필요가 있는 직원에 대해서는 주의환기 조치할 수 있다.
- ② 인사담당 부서장은 주의환기사실을 인사기록카드에 기록·유지하여야 하며, 승격·승진·상벌 등 인사관리에 참고자료로 활용하되 인사상 불이익은 주지 아니 한다.

□ 「코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내」

(■■■-4473, 2020.10.12.)

- 복무지침 안내
 - 기타 유의사항
 - 재택근무는 근무지로 상시 출근 중인 현 거주지에서 근무하는 것이 원칙이나, 코로나로 인해 원격근무(재택근무, 스마트워크)가 반드시 필요한 경우, ■■■로 개별 승인 요청 (사전 공문 발송)

□ 「재택근무 복무관리 지침 강조 안내」(■■■-4583, 2020.10.16.)

- 재택근무 유의사항
 - 근무지: 상시 출근하는 본인의 근무지 지역 내 거주지에서 반드시 재택근무 실시
 - ■■■에서 재택근무자 대상 불시 IP 조사 실시 예정
 - 근무시간 중 불가피한 사유로 외출, 타지역 이동 등 재택근무가 불가능한 경우 부서장에게 보고 및 근태(휴가·외출·조퇴) 처리 후 이동

□ 「[공지] 코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내」(게시판 內 공지사항, 2020.10.22.)

○ 코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내

- 재택근무는 평일 상시 출근 중인 지역 내 자택에서 근무를 원칙으로 합니다.
- 재택근무 중 불가피한 사유로 외출, 타 지역 이동 등 재택근무가 곤란해진 경우에는 전결권자에게 보고 및 근태(휴가, 외출, 조퇴) 처리 후 이동하여 주시기 바랍니다.

일련번호	02	감사자 (감사실)	☆급 ○○○, ☆급 ●●●, ☆급 ◁◁◁	공 개() 비공개(○)
주의환기	1건 (4명)	-	-	-
조치부서	■■■	처분요구일자	2022. 03. 31.	회신기일 2021. 04. 28.

감사결과 처분요구서

주 의 환 기

제 목 근태관리 부적정

관계부서 ○○○○○ 외 2개 부서

조치부서 ■■■

내 용

1. 개요

▶▶▶(사번 ☆☆) 외 3명은 한국장학재단의 직원으로서, 경제적 여건과 관계 없이 의지와 능력만 있으면 누구나 공부할 수 있는 여건을 마련하여 국가에서 필요로 하는 인재육성에 기여하기 위한 장학사업의 수행 및 지원업무 등을 수행하고 있다.

[참 고] 관련자의 근무경력 및 현 담당업무

사번	이름	근무기간	현 담당업무
☆☆	▶▶▶	■■■■■■■■ ~ 현재	○○○○○○○○○○○○○○
☆☆	●●●	■■■■■■■■ ~ 현재	○○○○○○○○○○○○○○
☆☆	目目目	■■■■■■■■ ~ 현재	○○○○○○○○○○○○○○
☆☆	☒☒☒	■■■■■■■■ ~ 현재	○○○○○○○○○○○○○○

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제15조, 제23조 및 「인사규정」 제44조, 제47조에 따르면, 직원은 근무시작 시각 전에 출근하여야 하며, 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니되며, 근무시간을 준수하여야 한다.

이와 관련, 「유연근무제 운영지침」 제35조, 제39조 및  복무지침⁷⁾ 등에 따르면, 재택근무 직원은 출·퇴근 등 복무 사실을 전자업무처리시스템(EIP)의 접속 기록으로 관리하도록 되어 있고, 부득이한 사유 발생 시 유선, 이메일 등의 방법으로 복무를 관리할 수 있도록 되어 있으며, 또한 사무실 근무자는 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하도록 되어 있고, 사원증을 미지참한 경우  담당자에게 소명자료를 제출하여 복무관리의 누락을 보완할 수 있도록 되어 있다.

특히 는, 임직원들이 다양한 근무 유형에 따른 복무관리 기준과 원칙을 숙지하고 준수할 수 있도록 공문과 게시판 등을 통해 복무지침을 수차례 반복하여 안내⁸⁾한 바 있다.

7) -409(2022.01.21.), ‘코로나19 관련 재택근무 유의사항 수정안내’,
-4583(2020.10.16.), ‘재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내’ 등

8) 전 임직원 대상 복무관리 복무지침 안내 사항

구 분		일 자	제 목
1	게시판	2020.02.26.	[공지] 코로나19 관련 재택근무 근태요령 안내
2	공문( -815)	2020.02.28.	코로나19 관련 재택근무 연장 및 복무지침 준수 안내
3	공문( -822)	2020.03.01.	코로나19 관련 복무지침 추가 조치 시행 안내
4	공문( -1070)	2020.03.23.	코로나19 대비 재택근무 시행 확대 등 복무지침 안내
5	공문( -3880)	2020.09.10.	근태 관련 복무관리 철저 안내
6	공문( -4473)	2020.10.12.	코로나19 대응 사회적 거리두기 변경에 따른 재택근무 실시 안내
7	공문( -4583)	2020.10.16.	재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내
8	게시판	2020.10.22.	[공지] 코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내
9	공문( -1086)	2021.03.12.	2021년 유연근무제 운영 안내
10	공문( -3707)	2021.07.30.	코로나19 관련 재택근무 유의사항 안내
11	공문( -409)	2022.01.21.	코로나19 관련 재택근무 유의사항 수정안내

[참 고] ☐☐☐ 복무지침 안내

[illegible]

따라서 재단 직원은, 인사규정 등에 따라 근무시작 시각 전에 출근해야 하고, 근무시간을 준수하여야 하며, 출·퇴근 등 복무 사실을 재택근무자는 전자업무처리 시스템의 접속으로, 사무실 근무자는 출입시스템에 사원증 태그를 통해 기록하여 근태를 철저히 관리하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2022년 1분기 기강감사 결과, ○○○○○ □□ ▶▶▶ 외 3명은 [표]와 같이 미상의 시간에 전자업무처리시스템에 복무 사실을 기록하지 않고 퇴근하여 근무시간의 준수 여부를 확인할 수 없도록 하거나, 근무시작 시각 후에 출근하는 등 근태를 부적정하게 관리한 것으로 확인되었다.

[표] 근태관리 부적정 내역

근무 유형	사번	이름	부서명	일시	정상 근무시간	실제 출근시간	실제 퇴근시간	부적정 내역
재택근무	☆☆	▶▶▶		2022.01.27.	09:00~18:00	정상	없음 (최종 EIP기록 09:01, 최종 소명자료 16:21)	복무 사실 미기록
재택근무	☆☆	●●●		2022.01.28.	09:00~14:00	정상	없음 (최종 EIP기록 09:39)	복무 사실 미기록
사무실근무	☆☆	≡≡≡		2022.01.27.	09:00~18:00	09:11	정상	지각
사무실근무	☆☆	☒☒☒		2022.01.28.	09:00~12:00	정상	없음 (최종 태그기록 10:57)	복무 사실 미기록

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항

① ■■■장은 「취업규칙」 등을 위반하여 근태를 부적정하게 관리한 관련자들을 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바랍니다.(주의환기)

[관련자] 주의환기

○○○○○	▣ ▣ ▶ ▶ ▶(사원번호: ☆☆)
◇◇◇◇◇	▣ ▣ ● ● ●(사원번호: ☆☆)
◇◇◇◇◇	▣ ▣ 目 目 目(사원번호: ☆☆)
♣♣♣♣♣♣	▣ ▣ ☒ ☒ ☒(사원번호: ☆☆)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제15조(직무이탈 금지의무) 직원은 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 된다.
- 제23조(근무시간) 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다. 다만, 재단은 필요할 경우 「근로기준법」이 정하는 범위에서 직원의 근무시간을 조정할 수 있다.

□ 「인사규정」

- 제44조(출근·결근) ① 직원은 「취업규칙」 제23조의 근무시작 시각 전에 출근 하여야 한다.
- ② 신병 또는 그 밖의 사유로 출근하지 못할 경우에는 그 사유를 사전에 소속부서 장에게 알리고 허가를 득하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 사후에 신고할 수 있다.
- ③ 제2항의 허가 또는 사후신고 없이 출근하지 않는 경우에는 무단결근으로 본다.
- 제47조(유연근무) ① 재단은 필요할 경우 근로기준법이 정하는 범위(근무시간이 1일 8시간, 1주일에 40시간을 초과하지 않는 범위) 내에서 근무시간을 조정할 수 있다.
- ② 그 밖에 유연근무운영에 필요한 세부사항은 이사장이 정한다.

□ 「유연근무제 운영지침」

- 제35조(근무시간) ① 근무시간 및 휴게시간은 「취업규칙」 제23조 및 제24조에서 정한 시간과 동일하게 운용한다.
- ② 재택근무 중 불가피한 사유로 재택근무가 불가능한 경우 소속 부서장에게 즉시 보고하고 근무 변경을 위한 승인을 받아야 한다.
- 제39조(복무관리) ① 재택근무 직원은 전자업무처리시스템 접속기록으로 복무를 관리한다. 다만, 부득이한 사유 발생 시 유선, 이메일 등의 방법으로 복무를 관리할 수 있다. (이하 생략)

□ 「코로나19 관련 재택근무 유의사항 수정안내」(□□□-409(2022.01.21.))

○ 재택근무 유의사항

- (근무준비) 원활한 고객응대 및 업무 수행에 적합한 근무환경 조성을 위해, 근무 시작 전 자택 PC·인터넷 등을 사전점검하고 사무실 전화를 착신 전환
- (근무시간) 09:00 ~ 18:00(유연근무자는 유연근무 시간에 따름)
- (보안유지) 재택근무를 수행하는 동안 업무 정보가 외부로 유출되지 않도록 주의
- (근태확인) EIP 접속기록(로그인·로그아웃)으로 근태 확인
- 재택근무자가 지각한 경우에도 지각자 관리대장에 기재 및 부서장 보고
- (근태변경) 불가피한 사유로 외출, 타 지역 이동 등이 필요한 경우 근태(휴가·외출·조퇴) 결재 필요

□ 「재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내」(□□□-4583(2020.10.16.))

○ 출·퇴근시간 준수

- 출·퇴근 시 반드시 출입시스템에 태그
 - 사원증 미지참자는 출퇴근시간 증빙 가능한 EIP 접속기록 등을 익일 인사팀 담당자 이메일로 송부

일련번호	03	감사자 (감사실)	☆급 ○○○, ☆급 ●●●, ☆급 <<<	공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	■■■	처분요구일자	2022. 03. 31.	회신기일 2021. 05. 27.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 근로자 휴게시간 미부여

관계부서 ■■■

조치부서 ■■■

내 용

1. 업무 개요

■■■는 「근로기준법」이 정하는 범위 내에서 근무시간을 조정하여 직원의 일·가정 양립을 제고하고 업무생산성을 향상하고자 「인사규정」 제47조 및 「유연 근무제 운영지침」 제9조 등에 따라 [표 1]과 같이 유연근무 제도를 운영하고 있으며, 이 중 채용형 시간선택제 유형의 경우, 시간제근무로 신규 채용된 직원이 1일 근무시간을 휴게시간을 제외하고 최소 3시간 이상, 1주 15시간 이상 30시간 이하의 범위에서 자율적으로 조정하여 근무할 수 있도록 운영하고 있다.

[표 1] 유연근무제 운영 유형

종류	구분	주요내용					
시간선택제 (채용형)	정의	• 전일제근무가 아닌 시간제근무로 신규 채용한 경우의 근무형태					
	운영예시	• 채용형 시간선택제 운영예시(주 20시간 근무)					
		요일	월	화	수	목	금
		근무시간	13:00 ~ 17:00(일 4시간 근무)				
탄력근무제 (시차 출퇴근제)	정의	• 1일 8시간 근무제체를 유지하되, 출·퇴근 시간을 자율적으로 조정하는 근무형태					
	운영예시	• 시차출퇴근제 유형 2-1 운영예시(주 40시간 근무)					
		요일	월	화	수	목	금
		근무시간	08:00 ~ 17:00(일 8시간 근무)				
탄력근무제 (근무시간 선택제)	정의	• 주 5일을 근무하되, 1일 8시간에 구애받지 않고 주 40시간 범위 내에서 1일 근무시간을 자율적으로 조정하는 근무형태					
	운영예시	• 근무시간선택제 유형 3-1 운영예시(주 40시간 근무)					
		요일	월	화	수	목	금
		근무시간	10:00 ~ 19:00 (8시간)	09:00 ~ 18:00 (8시간)	09:00 ~ 18:00 (8시간)	09:00 ~ 19:00 (9시간)	09:00 ~ 17:00 (7시간)

※ 출처: 「유연근무제 운영지침」 및 ■■■-1068(2021.03.10.), 「유연근무제 2020년 운영 결과보고 및 2021년 운영계획」 일부 발췌

2. 관계 법령 및 판단기준

「근로기준법」 제54조에 따르면, 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 근로자에게 주도록 되어 있고, 본 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있어야 한다고 되어 있으며, 이를 위반하는 자는 동법 제110조에 의해 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는 것으로 되어 있다.

또한 「고용노동부 행정해석」⁹⁾에 따르면, 「근로기준법」상의 휴게시간은 사용자의 지휘 및 감독으로부터 벗어나 자유롭게 이용할 수 있어야 하며, 업무의 시작 전 또는 업무가 끝난 후가 아닌 근로시간 도중에 부여해야 한다고 되어 있다.

또한 「유연근무제 운영지침」 제9조에 따르면, 시간선택제 근무제를 이용하는 근로자의 1일 근무시간이 4시간 이상인 경우에는 휴게시간을 30분으로 하되,

9) 근로개선정책과-1773(2013.03.19.), 「휴게시간 부여 기준」

전일제와 동일하게 점심시간을 1시간 이용하는 경우에는 「취업규칙」 제24조 등에 따라 정오를 전후하여 1시간의 휴게시간을 제공하도록 되어 있다.

따라서 ■■■는, 1일 근무시간이 4시간 이상인 시간선택제 근무제 근로자가 정오를 전후하여 1시간의 휴게시간을 갖는 경우를 제외하고는, 사용자의 지휘 및 감독으로부터 벗어나 자유롭게 이용할 수 있는 30분의 휴게시간을 근무시간 도중에 부여해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ■■■는 ‘채용형 시간선택제’를 설계 및 운영하면서, 아래 [표 2]와 같이 ★★★ 등 3명의 근로자가 4시간 이상의 근로를 제공하였음에도, 「근로기준법」 및 「유연근무제 운영지침」에서 정한 30분의 휴게시간을 근무시간 도중에 제공하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 채용형 시간선택제 근로자 휴게시간 미부여 현황(2022.1.27. 기준)

사번	이름	부서명	유연근무 유형	유연근무 적용일자	인사시스템상 근무시간	법정 휴게시간	실제 근무시간	휴게시간 제공여부
☆☆	★★★	♣♣♣♣	채용형 시간 선택제 근무제	■■■■■■■■	13:00~17:00 (일 4시간)	30분	12:47~17:05 (4시간 18분)	부
☆☆	○○○○	■ ■ ■ ■		■■■■■■■■	14:00~18:00 (일 4시간)	30분	13:57~18:04 (4시간 6분)	부
☆☆	◀◀◀	▶▶▶▶		■■■■■■■■	14:00~18:00 (일 4시간)	30분	13:44~18:07 (4시간 23분)	부

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) ■■■는 ①다른 근로자와 상이한 휴게시간을 별도로 부여하는 것에 실무적 어려움이 존재하고, ②근로시간 도중 휴게시간을 제공하는 것보다 사업장 체류시간을 단축하는 것이 피로회복과 작업 능률 증진에 도움이 될 것으로 판단하여, 근로자와의 상호 합의 하에 현행과 같이 근로시간을 설정하여 운영하였다는 의견을 제시하였으며, 또한 ③국민권익위원회

(이하 ‘권익위’)에서 4시간 근로자가 휴게시간을 원치 않는 경우 휴게시간 없이 바로 퇴근할 수 있도록 제도개선을 추진하고 있다는 추가 의견을 제시하였다.

그러나 「근로기준법」 제54조에 따른 휴게시간의 부여는 강행규정으로, ①휴게 시설 부족 등 법령의 적용에 현실적인 어려움이 존재하거나, ②근로자의 편의 등을 위해 사용자와 근로자가 별도의 합의를 하였다고 하더라도 법령의 적용을 배제할 수 없으며, 또한 「근로기준법」 제110조(벌칙)는 반의사불벌죄에 해당하지 않으므로 근로자가 처벌을 원하지 않는다는 의사표시를 하더라도 죄가 성립하게 되어 사용자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있어, ■■■의 의견은 수용하기 어렵다.

또한, ③권익위의 제도개선 추진안¹⁰⁾은 정책 이행의 강제성이 없는 개선 권고 사항이며, 주무기관인 고용노동부와 협조된 사항이 없는 것으로 확인¹¹⁾되어, 정책의 실현 가능성을 확신할 수 없으며, 또한 본 추진안의 실현을 위해서는 「근로기준법」 제54조 등 유관 법령의 개정이 반드시 선행되어야 하나, 법령 개정까지의 기간 동안 「근로기준법」 제110조에 따른 불이익을 감수할 필요가 없으므로, 본 의견 또한 수용하기 어렵다.

조치할 사항

① ■■■장은 「근로기준법」 등을 준수하여 근무시간이 4시간 이상인 근로자에게 30분 이상의 휴게시간을 근무시간 중에 제공할 수 있도록 관련 제도를 개선하기 바랍니다.(통보)

10) 2022.1.4. 국민권익위원회 보도자료, ‘국민권익위, “근로시간 4시간인 근로자 일 끝나면 휴게 없이 바로 퇴근해야”’

11) 2022.02.16. 고용노동부 임금근로시간과 담당자 유선질의 결과, 본 정책의 주무기관인 고용노동부는 권익위로부터 제도개선을 제안받은 사실이 없으며, 관련한 제도개선 추진 계획도 없는 것으로 확인

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「인사규정」

- 제47조(유연근무) ① 재단은 필요할 경우 근로기준법이 정하는 범위(근무시간이 1일 8시간, 1주일에 40시간을 초과하지 않는 범위) 내에서 근무시간을 조정할 수 있다.
② 그 밖에 유연근무운영에 필요한 세부사항은 이사장이 정한다.

□ 「유연근무제 운영지침」

- 제9조(근무시간, 휴게시간) ① 근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 최소 3시간 이상, 1주 15시간 이상 30시간 이하로 한다. 이 경우 근무시간 운영은 30분 단위로 할 수 있다.
② 제1항에도 불구하고 1일 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.
③ 휴게시간은 1일 근무시간이 4시간 이상인 경우에는 30분으로 하되, 전일제와 동일하게 점심시간을 1시간 이용하는 경우에는 「취업규칙」상 휴게시간을 따른다.

□ 「취업규칙」

- 제24조(휴게시간 등) ① 직원의 휴게시간은 정오를 전후하여 1시간으로 한다.
(이하 생략)

□ 「근로기준법」

- 제54조(휴게) ① 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.
② 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.
- 제110조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제10조, 제22조제1항, 제26조, 제50조, 제51조의2제2항, 제52조제2항제1호, 제53

조제1항·제2항, 같은 조 제4항 본문·제7항, 제54조, 제55조, 제59조제2항, 제60조제1항·제2항·제4항 및 제5항, 제64조제1항, 제69조, 제70조제1항·제2항, 제71조, 제74조제1항부터 제5항까지, 제75조, 제78조부터 제80조까지, 제82조, 제83조 및 제104조제2항을 위반한 자 (이하 생략)

□ 「고용노동부 행정해석」(근로개선정책과-1773, 2013.03.19.)

○ 휴게시간 부여 기준

- Q. 근로시간 도중에 휴게시간 일부를 부여하고 1일 8시간의 근로가 종료된 후 잔여 휴게시간을 부여하는 것이 가능한지 여부
(중략)
- A. 귀 질의 상 근로자가 휴게시간을 사용자의 지휘·감독으로부터 벗어나 자유롭게 이용할 수 없다면 「근로기준법」 상 휴게시간으로 인정될 수 없을 것이며, 휴게시간을 근로시간 도중이 아닌 업무의 시작 전 또는 업무가 끝난 후에 부여하는 것은 「근로기준법」에 위반될 소지가 있다 할 것임.